رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢١٤ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٥/٧/١٤٤٤هـ

الموضوعات

صحة - مزاولة مهن صحية - قرارات لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية - غرامة مالية - مخالفات ممارس صحي - مزاولة غير التخصص - الخطأ في تطبيق النظم واللوائح - عدم ملاءمة العقوبة للمخالفة - نطاق السلطة التقديرية في العقوبة التأديبية - الاستناد إلى مبدأ قضائي.

مطالبة المدعية إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية المتضمن معاقبتها بغرامة مالية عن المسؤولية الجزائية والتأديبية؛ لقيامها بمتابعة حمل مراجعة وهي لا تحمل تصنيف طبيبة نساء وولادة - استناد القرار محل الدعوى في معاقبة المدعية على ما تضمنه النظام من معاقبة من وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها - عدم انطباق النص النظامي المستند إليه القرار محل الدعوى على واقعة المدعية - تقدير العقوبة في المسؤولية التأديبية متروك إلى من يملك توقيع العقوبة التأديبية غير أن هذه السلطة تجد حدها عند قيد عدم جواز إساءة استعمال السلطة والذي يتحقق عند ظهور عدم التناسب بين المخالفة التأديبية وبين العقوبة - الثابت أن ارتكاب المدعية للمخالفة كان للمرة

الأولى، وعدم ثبوت أضرار لحقت بالمراجعة أو حملها؛ مما يتقرر معه عدم التناسب بين المخالفة والعقوبة - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٣٨) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
- المواد (٩/ب، ٥/٢٨، ٣١) من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٤هـ.
- حكم المحكمة الإدارية العليا في الاعتراض رقم (٢٢٢) الصادر بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٤هـ، بشأن سلطة الجهة الإدارية في تقدير العقوبة.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعية إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى أشار فيها إلى أن لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية بمنطقة الجوف أصدرت قرارها رقم (٥٣/٢٢/١٥٢) وتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٤م الموافق ١٤٤٤/٢/١٨هـ القاضي: بإدانة موكلته -يمنية الجنسية- وتعمل في مجمع (...) الطبي بالجوف- بما نسب إليها من تجاوزها حدود اختصاصها وإمكانياتها ومعاقبتها على ذلك بغرامة مالية مقدارها (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون

ألف ريال عن المسؤولية الجزائية، ومعاقبتها كذلك بغرامة مالية مقدارها (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال عن المسؤولية التأديبية؛ بحجة متابعتها حمل إحدى المريضات في حين أن تخصصها (طبيب عام)، وذكر وكيل المدعية شرحاً لأسانيد دعوى موكلته: بأن موكلته علمت بالقرار آنف الذكر بتاريخ ١٤٤٤/٣/١٠هـ؛ وفقاً لما هو مثبت في (محضر تسليم قرار) الموقع من قبل أمين لجنة النظر في مخالفات المهن الصحية بمنطقة الجوف -المرفق منه صورة بملف الدعوى-، وأن المريضة راجعت المجمع بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٦م تشتكي من ألم في بطنها وبعد معاينتها من قبل موكلته كحالة مرضية، تم إحالتها لقسم الأشعة، وبعد عمل الأشعة تحت إشراف ورقابة أخصائية الأشعة تم إحالتها لمستشفى الأطفال والولادة بالجوف حيث الاختصاص المهني. وأنه فات على اللجنة مصدرة القرار أن موكلته أثناء كشفها على المريضة كان ذلك للتعرف على المشكلة التي سببت لها ألماً في بطنها وبعد ذلك تمت إحالتها إلى الطبيب المختص لمتابعة الحمل معه، وبالتالي فإن المخالفة والحال ما ذكر منتفية بحق موكلته، ولا يصح القول حينئذ بأنها ارتكبت مخالفة تجاوز الاختصاص؛ إذ إن شكوى المريضة كانت تخص ألماً بالبطن وهو من ضمن الأمراض الداخلة في اختصاص موكلته. كما فات على اللجنة أيضاً أن الإجراء الذي قامت به موكلته لم يتسبب بإحداث أي ضرر على المريضة، يستوجب معاقبتها بكل هذه الغرامة المبالغ فيها والتي تجاوزت نصف أعلى العقوبة المقررة، وأن اللجنة لم تراع التناسب فيها مع النظام العام، وانتهى وكيل المدعية إلى طلب إلغاء القرار آنف الذكر. وبإحالة

الدعوى إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر ضبطها؛ إذ حدد لنظرها جلسة ١٤٤٤/٥/٢٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية، في حين تخلفت المدعى عليها عن الحضور، ثم بتاريخ ١٤٤٤/٦/١٨هـ قدم ممثل الجهة المدعى عليها -(...) هوية وطنية (...)؛ بموجب خطاب التكليف الصادر من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف برقم (١٢٩٦٩-٤٤-٦١٩) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١١هـ- عبر خدمة تبادل المذكرات مذكرة جوابية تضمنت: طلب رفض الدعوى لعدم تقديم وكيل المدعية ما يوجب إلغاء القرار. ثم في الجلسة التالية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٦/٢٣هـ تخلفت المدعى عليها عن الحضور أيضاً. ثم بتاريخ ١٤٤٤/٦/٢٥هـ قدم ممثلها المشار إليه آنفاً عبر خدمة تبادل المذكرات مذكرة أشار فيها إلى أنه تم إرفاق صورة من قرار الاتهام الصادر من النيابة العامة، وصورة كذلك من التقرير الطبي الذي يثبت إدانة المدعية. وباطلاع وكيل المدعية على ذلك قدم مذكرة جوابية أشار فيها إلى أن ما قدمه ممثل المدعى عليها حجة عليه؛ لأن النيابة قررت حفظ الدعوى بحق موكلته، وقد أخبرت الشؤون الصحية بذلك، إضافة إلى أن موكلته لم تحضر أمام النيابة مطلقاً، ولم يسمعوا أقوالها حيال الموضوع حتى الآن؛ مما يؤكد عدم إدانة موكلته، مشيراً إلى أن يد الطبيب يد عناية، وأن الشفاء بيد الله سبحانه. وفي هذه الجلسة تخلفت المدعى عليها عن الحضور أيضاً في حين حضر وكيل المدعية وقرر اكتفاءه بما قدم سابقاً؛ وعليه أصدرت الدائرة في الدعوى حكمها هذا لما يلي.

الأسباب

لما كانت المدعية تطلب في دعواها إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية بمنطقة الجوف رقم (٥٣/٢٢/١٥٢) وتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٤م القاضي بإدانتها بما نسب إليها من تجاوزها حدود اختصاصها وإمكانياتها ومعاقبتها على ذلك بغرامة مالية مقدارها (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال عن المسؤولية الجزائية، ومعاقبتها كذلك بغرامة مالية مقدارها (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال عن المسؤولية التأديبية؛ فإن هذه المحكمة تختص بنظرها ولائياً استناداً إلى الأمر السامي رقم (٧/٣٢٠/م) وتاريخ ١٤١١/٢/١٥هـ القاضي: "بأن تنظر التظلمات من القرارات التي تصدرها اللجان الطبية الشرعية، ولجان الفصل في المخالفات الطبية وفقاً لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان... أمام دوائر تدقيق القضايا (محاكم الاستئناف) بديوان المظالم"، كما تختص هذه المحكمة بنظرها مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي تنص على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية".

وعن قبول الدعوى، فإنه لما كان القرار المتظلم منه قد صدر بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٤م الموافق ١٤٤٤/٢/١٨هـ، وتبلغت به المدعية بتاريخ ١٤٤٤/٣/١٠هـ وفقاً لما أشير إليه

في الوقائع، ثم تقدمت لهذه المحكمة بدعواها الماثلة بتاريخ ١٤٤٤/٤/٣٠هـ؛ فإنها تكون حينئذٍ مقبولة شكلاً؛ استناداً إلى المادة (٣٨) من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٤هـ والتي تنص على الآتي: "فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها (للهيئة الصحية الشرعية) تنظر المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام لجان تشكل بقرار من الوزير المختص، ويراعى في تشكيل هذه اللجان أن يكون من أعضائها أحد المختصين بالأنظمة، وأحد المختصين بالمهنة الصحية من السعوديين، ويعتمد الوزير المختص قرارات اللجان، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغها. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل هذه اللجان". وعن الموضوع، فإنه لما كان القرار محل الدعوى قد قضى بمعاقبة المدعية بالعقوبتين المشار إليهما آنفاً؛ تأسيساً على أن المقيم (...) تقدم بشكوى ضد المدعية لقيامها بمتابعة حمل زوجته (...) وهي لا تحمل تصنيفاً من هيئة التخصصات الصحية السعودية للعمل كطبيبة نساء وولادة، وأنه ثبت من خلال التحقيق الأولي مع المدعية من قبل إدارة الالتزام بصحة الجوف، ومن لائحة الاتهام من النيابة العامة بالجوف، ومن إقرار المدعية أمام اللجنة قيامها بمتابعة الحمل لزوجة الشاكي بالرغم من وجود عملية قيصرية لديها مع تعدد الحمل، وأنها قامت بإحالة المريضة إلى مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف في الأسبوع (٣٦) من الحمل بسبب شكواها من وجود ألم في البطن، وأنه تبين من الأشعة الصوتية قلة السائل الأمنيوسي المحيط،

وأن وضع الجنين (مقعدي) دون ذكر مبرر مقبول لذلك، وأنه باستدعاء الخبير (استشاري النساء والولادة) وسؤاله هل يحق للطبيبة متابعة حمل المريضة كما في الحال الماثلة؟ أجاب: بأنه لا يحق للطبيب العام متابعة مثل هذه الحالات، وأن هذا تجاوز لاختصاصه. وأضافت اللجنة بأن ما قامت به المدعية مخالف لما ورد في المادة (٩/ب) من نظام مزاولة المهن الصحية والتي تنص على أنه: "لا يجوز للمارس الصحي -في غير حالة الضرورة- أن يقوم بعمل يجاوز اختصاصه أو إمكاناته"، وأن ما قامت به يعد ممارسة مجرمة توجب العقوبة الجزائية بغية ضبط الإجراءات وتحقيق المصلحة العامة. ولما لها من تأثير محتمل على صحة المرضى، ولتأثيرها السلبي الكبير على الصحة العامة، وتعد ممارسة عالية الخطورة والضرر، وهي مخالفة مرتكبة للمرة الأولى، وأنه نظراً لأهمية دور الممارسين الصحيين في الصحة العامة للمريض، ولما كانت غاية المنظم وهدفه من إصدار النظام هو حماية حقوق الأفراد بحصولهم على الخدمات الصحية المناسبة، وأن قيام الممارس الصحي بانتهاك أحكام هذا النظام مؤداه الإخلال بالصحة العامة؛ مما تنتهي معه اللجنة إلى ثبوت المسؤولية التأديبية، بالإضافة إلى المسؤولية الجزائية؛ استناداً إلى المادة (٣١) من نظام مزاولة المهن الصحية آنف الذكر، والتي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية، يكون الممارس الصحي محلاً للمساءلة التأديبية إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام، أو خالف أصول مهنته، أو كان في تصرفه ما يعد خروجاً على مقتضيات مهنته أو آدابها"، وأنه تم

معاقبة المدعية فيما يتعلق بالمسؤولية الجزائية وفقاً للمادة (٥/٢٨) من نظام مزاولة المهن الصحية والتي تنص على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من:... ٥-وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها"، كما تم معاقبتها فيما يتعلق بالمسؤولية وفق المادة (٢/٣٢) من ذات النظام والتي تنص على أن: "العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية هي:... ٢-غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال". ولما كانت اللجنة مصدرة القرار لم تبين وجه انطباق النص النظامي الذي استندت إليه في المسؤولية الجزائية على الواقعة محل الدعوى، إذ النص النظامي جرّم وجود آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية لدى الشخص وهو غير مرخص له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، في حين أن الواقعة محل الدعوى هي قيام المدعية -وهي طبيبة عامة- بمتابعة الحمل وفقاً لما أشير إليه سابقاً، ومن المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وفقاً للمادة (٣٨) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ والتي تنص على أن: "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي...". ولما كان من المقرر وفقاً لما ذكرته المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الاعتراض رقم (٢٢٢) لعام ١٤٤٠هـ أنه: "وإن

كان الأصل أن تقدير العقوبة بصفة عامة يدخل ضمن السلطة التقديرية لجهة إصدار القرار الجزائي بحسب الأحوال إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بضوابط أهمها التناسب بين العقوبة والمخالفة، ولا يتأتى ذلك إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة وامتطى متن الشطط والقسوة في العقوبة؛ إذ من شأن ذلك إحجام أصحاب الشأن عن تقديم هذا النوع من الخدمات خشية التعرض لمثل هذا الجزاء الممعن في الشدة، وتنتقل بالتالي رقابة هذه المحكمة على الحكم من رقابة الملاءمة إلى رقابة المشروعية، بحسبان أن التشديد في العقوبة دون مبرر ظاهر يخرجها عن مقصود الشارع وهو التقويم والإصلاح وهذا لا يستقيم بحال"، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن تقدير الجزاء في المسؤولية التأديبية متروك إلى حد بعيد لتقدير من يملك توقيع الجزاء التأديبي غير أن هذه السلطة تجد حدها عند قيد عدم جواز إساءة استعمال السلطة والذي يتحقق عند ظهور عدم التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها وهو ما يعبر عنه بالغلو في تقدير الجزاء الذي يصم الإجراء التأديبي بعدم المشروعية ويجعله واجب الإلغاء، وإن التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الذي يوقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المكونة لأبعادها، وأن جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية إنما ترتبط بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها بحيث لا تتساوى المخالفة القائمة على غفلة أو استهتار أو إهمال بتلك القائمة على عمد والهادفة إلى غاية غير مشروعة؛ إذ لا شك أن الأولى أقل جسامة من الثانية، وهذا ما يجب أن

يدخل في تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء التأديبي على ضوء ما يستخلصه استخلاصاً سائغاً من الأوراق. ولما كانت اللجنة قد ذكرت بأن المخالفة محل الدعوى مرتكبة للمرة الأولى، ولما كان وكيل المدعية قد دافع بعدم حصول أي ضرر على المريضة، ولما كانت الجهة لم تحضر أمام هذه الدائرة، ولم تبين الأضرار التي لحقت بالحمل أو الأم، كما لم تبين الظروف المشددة التي دفعت اللجنة لمعاقبة المدعية بهذا المقدار من العقوبة، ولم تبين اللجنة ولا المدعى عليها وجه تحديد الغرامة بهذا المبلغ، ولا وجه التناسب بين المخالفة والعقوبة، وتأسيساً على جميع ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى مخالفة القرار محل الدعوى لمبدأ المشروعية، ويكون حينئذٍ حرياً بالإلغاء. وغني عن البيان أن هذا الإلغاء لا يغل يد اللجنة مصدرة القرار عن إعادة النظر في الواقعة محل الدعوى وتصحيح ما شاب قرارها من عيوب ومن ثم إصدار قرار جديد يكون موافقاً لمبدأ المشروعية مراعياً لما سبق، وما قد يجد من أمور.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية بمنطقة الجوف رقم (١٥٢/ ٢٢/ ٥٣) وتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٤م الصادر بحق (...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.